



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ט"ז אייר תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 199

פרשת בהר - בחוקותי

דיני מוקצה באוכלין (הלכות מוקצה כ')

נושאי השיעור: דברים האסורים בטלטול משום שני סיבות של מוקצה | טלטול ונגיעה בחמץ בשבת של פסח | נגיעה במוקצה בשבת | טלטול מצות מצוה בערב פסח שחל בשבת | טלטול בשר קפוא בשבת | טלטול ביום טוב אוכלין שאינם ראויים למאכל | ביטול גויים בביצה חיה | הכנת מיונו בשבת | ביצה שנמצא בה דם | זהירות בהוראה בענייני טהרה | טלטול אופניים וקורקינט בשבת | גוי שעשה איסור דרבנן עבור ישראל | טלטול דבר מאכל עבור ילדים ביום הכיפורים | טלטול פירות טבל בשבת | השגחת 'רבנות' והשגחת מהדרין | טלטול חלה שהופרשה ופירות שהופרשו בשבת | שתיית קוקה קולה בחו"ל ללא כשרות | טלטול דברי מאכל שאינם כשרים | אכילת אבקת חלב נכרי | טלטול דברי מאכל שאינם ראויים לאכילה ללא ביטול | מכה בפטיש באוכלין

הבהמות מתו... את המחבל כמובן אין מה לעשות איתו... אבל את הבהמה רוצה לחתוך ולתת אותה לכלבים שיאכלו, מותר אפילו שנתנבלה בשבת אינה נחשבת למוקצה. ממילא כמו כן הוא הדין במצה בערב פסח שאסורה באכילה, אבל מותר לתת אותה לגוי. וכן לילדים קטנים שלא מבינים בליל פסח. [- כמו שלגבי בשר בתשעת הימים אם אינם מבינים בחורבן מותר לתת להם לאכול]. ממילא ילד קטן, שיודע לשיר 'מה נשתנה' יפה מאד אבל הוא לא מבין מה זה 'מה נשתנה', לימדו אותו בגן לשיר אבל הוא לא מבין מה זה חמץ ומה זו מצה, מה זה כל הדינים של ליל הסדר. והוא רוצה לאכול, הוא רעב בערב פסח ואין מה לתת לו מותר לתת לו מצה לאכול. כלומר שבדברים שראויים לבני אדם, אפילו אם הבני אדם שזה ראוי להם, אינם כאן מותר לטלטל.

כמו כן אומרו בשיעור הקודם שאולי כאן בבית הכנסת לא יהיה אף אחד שיאכל בשר חי, ונמנה שלש מאות איש לא אוכלים בשר חי, אבל אפשר ויש אחד בבית הכנסת השני שהוא כן אוכל בשר חי, ממילא אינו מוקצה. עצם הדבר שראוי למקצת בני אדם זה לא מוקצה. ממילא המצה הזאת שהיא ראויה לקטנים לאכילה, אינה מוקצה ומותר לטלטלה בערב פסח שחל בשבת.

ד. טלטול מצה בערב פסח שחל בשבת

והנה הפרי מגדים מחדש חידוש. ראשית הוא כותב את הדין הזה על מצה, אבל מוסיף שכל זה במצה רגילה, אך מצה שמורה, מצה מיוחדת שקנה אותה במיוחד בשביל ליל הסדר, היא נחשבת למוקצה. מפני שהיא לא ייתן אותה לקטנים.

אני בדקתי את הדברים של הפרי מגדים, ואין ספק שהוא מתכוון לומר שהמצה הזאת נחשבת למוקצה מחמת גופו. הפרי מגדים כותב את זה בכמה מקומות. באחד המקומות שהוא כותב את הדין הזה, הוא שולח לעיין במגן אברהם. ושם המגן אברהם עוסק בחמץ בערב פסח אחר חצות שהוא מוקצה מחמת גופו. אם כן כוונת הפרי מגדים שהמצה הזאת היא מוקצה מחמת גופו. מפני שהיא אסור לו לאכול אותה, ומאידך הוא לא יתן אותה לקטנים כי הוא צריך אותה לליל הסדר, הוא שומר אותה, הוא קנה אותה בהרבה כסף. ממילא היא לא ראויה לכלום. ממילא זה כמו אבן ואסורה בטלטול.

ה. מצה אסורה בטלטול מטעם נוסף

אבל אני חושב שיש כאן מוקצה נוסף ומצאתי בספר אשל אברהם מובטשטש בהלכות מוקצה (סימן שי) שגם כותב כך, שמצה בערב פסח שחל בשבת יש בה גם דין מוקצה מחמת חסרון כיס. ביאור הדבר, שהנה הדוגמה הרגילה של מוקצה מחמת חסרון כיס, היא סכין של שחיטה. שהיא סכין טובה מאד. אבל לשחיטה אינו יכול להשתמש בה כי אסור לשחוט בשבת. מאידך לא ראינו שום שוחט שיחתוך ירקות עם הסכין של השחיטה. אפילו שזה יחתוך מהר יותר, כי הוא חס על הסכין, הוא עלול לקלקל אותה. ממילא זה נקרא חסרון כיס. אם כן



א. חמץ הוא מוקצה משני סיבות

בכל דבר שבאים לדון אם הוא מוקצה, אנחנו צריכים לחשוב, שהרי יש כמה סוגים של מוקצה ולראות למי מהם הוא שייך. חכמים גזרו על כמה סוגים של מוקצה, כמו שמבואר בהרבה סוגיות בגמרא. ולפי זה נוכל לדעת מה הדינים של החפץ הזה. ולפעמים יש חפץ שיש בו שני סוגים של מוקצה. ואז גם אם במידה ואחד מהם ירד, יש את השני. ולפעמים שני הסוגים הללו יש להם דינים שונים, ואז צריך להחיל על החפץ הזה את הדינים של שני החפצים.

באחד השיעורים האחרונים נתתי דוגמא כזאת לגבי חמץ ביום טוב או בשבת בפסח. שהנה חמץ תמיד הוא מוקצה מחמת גופו. הוא כמו אבן שאין שום דרך להשתמש בו ואינו ראוי לשום דבר. החמץ אינו ראוי לשום דבר, אפילו אם הפקיר את החמץ או מכרו לגוי, ואינו עובר איסור על החזקתו, בכל זאת הוא מוקצה מחמת גופו. אבל יש בחמץ מוקצה נוסף. מצאנו שכותבים הפוסקים, שחכמים חששו שמא יבוא לאוכלו, וממילא בשבת וביום טוב יש איסור טלטול שמא יבוא לאוכלו.

ב. בחמץ יש איסור נגיעה

לכן חמץ אסור לטלטלו אף בשינוי. חז"ל קבעו 'כופה עליו את הכלי'. אמנם כל מוקצה מחמת גופו כגון אבן שמפריעה לי, אין בה חשש נזק, אבל סתם אני רוצה להזיז אותה עם הרגל, טלטול בגופו מותר. אבל בחמץ חכמים לא התירו את זה. כי יש את החשש שמא יבוא לאוכלו. החתם סופר מחדש, שיש איסור נגיעה בחמץ. אמנם בסתם מוקצה מותר לגעת, כגון במכונית שהיא כלי שמלאכתו לאיסור מותר לנגוע. וכן מותר לגעת באבן בלי לנדנד או לטלטל אותה. יתירה מזאת, אם יש אבן ענקית ורוצה לשבת עליה, ובכך היא מתנדנדת מותר, כי הנדנד לא בא מחמת נגיעה אלא מחמת הגוף שלי. כך כותב בשלחן ערוך הגאון רבינו זלמן בעל התניא.

כמו כן הגמרא בשבת (תקכ"ג) מביאה לגבי גוי שעשה גשר מהאונייה ליבשה, הוא לא מחובר ממש, הוא סתם כמין קרש שעולה מהאונייה עד היבשה, וכשהולכים עליו הוא יתנדנד קצת, וממילא הוא מנדנד את המוקצה שהרי הקרש הזה הוא מוקצה, אבל מכיוון שעושה את זה ברגליו ולא בידים זה נקרא טלטול בגופו, ומותר אף אם המוקצה מתנדנד. אבל בחמץ זה אסור. מפני שיש כאן גזירה שמא יבוא לאוכלו. כך מחדש החתם סופר. ואני חושב שזה לא מוסכם, יש לי ראיות שיש חולקים על זה ואכמ"ל. אבל בכל אופן רואים במציאות שיש שני נימוקים של מוקצה, שכל אחד מהם זה הלכות אחרות.

ג. מצה בערב פסח ראויה לאכילה לקטנים

יש עוד דוגמא. הנה אסור לאכול מצה בערב פסח. ודיברתי באריכות בשיעורים הקודמים, שכל איסורי מאכלות שראויים לאכילה לבהמה לגוי, מותר לטלטלם, הם אינם מוקצה. כגון בהמה שהיתה בריאה ומתה בשבת, בא מחבל התאבד והרג את הבהמה יחד איתו, שתי

הוא הדין במצות מצוה בערב פסח שחל בשבת. שלעצמו אסור לו לאכול ולקטנים הוא מקפיד לא לתת. הוא חס עליה.

זה לא דומה לפלאפון שאמרנו שיש שמקפיד לא לתת לילדים זה לא הפך אותו למוקצה מחמת חסרון כיס. כי ההקפדה נובעת מחמת זוה חפץ אישי שלו, זה לא בגלל עצם השימוש. כמו כן כל מיני חפצים אישיים שאדם לא נותן לאחרים, זה לא יהפוך להיות מוקצה מחמת חסרון כיס. הנקודה במוקצה מחמת חסרון כיס היא, שהשימוש שאפשרי להשתמש בו הוא נמנע מלעשותו.

הנפקא מינה היא, כאשר אדם יגיד בערב שבת שרוצה לקחת את המצות המיוחדות לליל הסדר לכסות בהם את הסירים, או שימוש אחר כיו"ב, שאז המצות אינן מוקצה מחמת גופו, אבל עדיין יהיו מוקצה מחמת חסרון כיס.

ו. איסור מוקצה בדג שאינו מבושל

בשיעור הקודם דיברנו על דגים חיים, שלא ראוי אדם מן הישוב שלוקח דג קרפיון כמות שהוא ואוכל אותו. ולכן הוא מוקצה. אמנם מאכל ה'סושי' אנשים אוכלים, ולכן הוא באמת מותר בטלטול. אבל כל מיני סוגים של דגים שלא אוכלים אותם כשאינם מבושלים זה לא ראוי מאכל, ולכן הם מוקצה. אולם יש ראשונים שכותבים שדגים חיים הם ראויים לבעלי חיים. ובמצאות רואים שהחתולים מאד אוהבים דגים חיים. זה ראוי לחתולים. - כלבים לא אוכלים דגים, אבל היום הכלבים שלנו התקלקלו וגם הם אוכלים מה שחתן להם, גם דגים חיים. ובכל זאת אמנם הדגים הללו ראויים לבעלי חיים אבל אף אחד לא טיפש לקחת דג טוב ולתת אותו לחתולים. ואם אינו יכול לאוכלו בשבת הרי שבמוצאי שבת יבשלו ויאכל אותו. הוא חס עליו.

אשר על כן הדג חי הזה הוא מוקצה מחמת גופו. כך כתוב בפירוש בראשונים. בעל המאור (סנהדרין) כתב על הדג 'דלא חזי למיד'. שלעצמו אינו יכול לאוכלו כי הוא חי, ולכלבים אין דעתו לתתו. וכך כותב גם הר"ן (שם) שאינו ראוי לכלום. ביאור הדבר שהדג הזה הוא מוקצה מחמת גופו.

אבל לפי האמור אפשר לומר שהדג יהיה גם מוקצה מחמת חסרון כיס. כי הסיבה שאינו נותנו לבעלי חיים, היא בגלל שהוא חס עליו, הוא מקפיד לא לתת אותו, ממילא ההקפדה שלו מונעת ממנו שום שימוש. והופכת אותו למוקצה מחמת חסרון כיס.

ז. טלטול מאכל קפוא

הנה כאשר יש מאכל קפוא במקפיא, כגון בשר שאינו מבושל, שאינו ראוי לאכילה, וכגון שהוא מונח במקפיא באופן שמאחוריו יש דבר מאכל שאינו מוקצה כגון גלידה וכיו"ב ורוצה להוציאה, האם מותר להוציא את הדבר מאכל המוקצה כדי להוציא את הגלידה מבפנים. לכאורה זה צורך מקומו, והסיבה של צורך מקומו במוקצה מחמת גופו לא מועילה כדי לטלטלו. ובשיעור הקודם אמרתי שמותר. וההסבר לכך הוא שזה נקרא 'גמרו בידי אדם', רק גמרו בידי שמים אסור. ביאור הדבר, שהנה כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות הרי הוא מוקצה לכל השבת. 'מיגו דאתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא'. ושואלת הגמרא באדם יש לו קדירה רותחת בבין השמשות, הרי אם הוא יאכל ממנה כעת כשזה רותח הוא יגמגם אחר כך... אוי ואבוי מה שיקרה לו, ממילא לכאורה היא מוקצה.

אך אומרת הגמרא, שאינו נחשב למוקצה, כי זה 'גמרו בידי אדם'. דהיינו כיון שיכול לקררו או גם שיתקרר מאליו, ממילא אינו מקצה אותה מדעתו. ולכן לא אומרים בו 'מיגו דאתקצאי וכו'. כל מה שאומרים 'מיגו דאתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא' היינו בדבר שהתייאש ממנו, הוא לא ראוי לאכילה בבין השמשות, כמו גרוגרות וצימוקים שבזמנם היו שוטחים על הגג לייבשם, ושטח אותם לפני השבת, וכשמתייבשים להתייבש זה נהיה מסריח ולא ראוי לכלום, ממילא זה מוקצה בבין השמשות, הרי זה נקרא 'דחינהו בידיהם'. והנה פתאום היה חמסין גדול בשבת ובמהלך השבת התייבשו, בכגון דא אינו יכול לאכול את הגרוגרות והצימוקים הללו, מיגו דאתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא. ממילא הוא הדין לגבי קפוא, שהוא נקרא גמרו בידי אדם. ולכן מותר לטלטלו.

ח. טלטול בשר קפוא סמוך לשקיעה

והנה בסוף השיעור שאלנו מה יהיה הדין בחמש דקות לפני השקיעה לפני צאת השבת, ואני יודע שעד השקיעה הבשר הזה בוודאי לא יוכל להפשיר, האם הבשר הזה נחשב למוקצה או לא. יש בזה מחלוקת בין הפוסקים בדור האחרון. אבל ברור הוא שהמתירים צודקים בנושא הזה. ויש לכך כמה סיבות. ראשית, אמרנו שקדירה רותחת היא לא מוקצה בשבת, כי זה נקרא גמרו בידי אדם. והנה הגמרא לא אומרת שהמדובר הוא בדווקא שהקדירה יכולה להתקרר במשך השבת. הרי אם יש קדירה רותחת לגמרי בבין השמשות, הרי יהיה מותר לטלטלה בסוף השבת סמוך לשקיעה למרות שבזמן הנוטר לשבת היא בוודאי לא תספיק להתקרר.

כלומר גמרו בידי אדם המשמעות היא שהחפץ הזה כרגע אינו ראוי, אבל הוא עתיד להיות ראוי. ובדרך כלל מאליו הוא יהיה ראוי, גם ללא כל פעולה, כל שכן אם יכול לעשות פעולה שאין בה חילול שבת כדי שיהיה ראוי שמותר. ממילא גם בנידון של בשר קפוא, כמו שרותח חמש דקות לפני השקיעה שהוא לא יתקרר עד השקיעה מותר, הוא הדין בקפוא חמש דקות לפני השקיעה שמותר.

ט. ראייה מדיני יום טוב

כמו כן הגרש"ז אויערבאך אומר ראייה יפה מאד. הנה ירקות שאי אפשר לאכול אותם חי כגון תפוח אדמה, שאין אדם מהיישוב שיאכל תפוח אדמה חי, וכן שעועית יבשה, פול, חומס וכיו"ב, שכשהם יבשים לגמרי

הם לא ראויים למאכל. יכול להיות שהחמור אוכל את זה וזה ראוי לבעלי חיים, אבל האדם לא יתן דבר כזה שראוי לאכילה לבעלי חיים. הוא מעדיף שמור את זה ולבשלם לאחר השבת. שהדברים הללו אינם ראויים למאכל ונחשבים למוקצה בשבת. והנה ביום טוב שחל בערב שבת, לכאורה הלא כל המאכלים הללו הם מותרים בטלטול משום שהם אוכל נפש, ורוצה לבשל אותם סמוך ממש לשקיעה, הרי בוודאי הם לא יתבשלו עד השקיעה, ובכל זאת אינו אומרים שהם מוקצה ביום טוב. כי אם כן נתת דבריך לשיעורין. אם כן הוא הדין במאכל קפוא סמוך לשקיעה, שלמרות שלא יפשיר עד צאת השבת, אך כיון שהוא ראוי להפשיר ולהיות ראוי למאכל מותר.

י. ההבדל בין בשר קפוא לקדירה רותחת

ויש להוסיף עוד, שבשר קפוא הוא יותר טוב מאשר קדירה רותחת שהביאה הגמרא. הרי רותח סמוך לשקיעה קשה מאד לקרר את זה. אבל בבשר קפוא למשל, הרי אם יקח סכין טובה ויחתוך דק דק וישטוף במים זה כבר יהיה ראוי לאכילה. כמו כן לחם קפוא בדקות ספורות ניתן להפשירו. ממילא בוודאי שיש לומר שגמרו בידי אדם, ומותר לטלטלו אפילו סמוך לשקיעה ממש.

יא. טלטול ביצה חיה בשבת

הנה לגבי בישולי גויים יש לנו דין שכל דבר שנאכל כמות שהוא חי - חכמים לא גזרו עליו משום בישולי גויים. זו הסיבה שבמסוסים מגישים קפה והוא מותר. כיון שהרי ברכת הקפה היא 'שהכל' כיון שהמים הם העיקר והקפה טפל למים, והמים הם דבר הנאכל כמות שהוא חי. ממילא אין בזה משום בישולי גויים.

אכן כתוב בשלחן ערוך, שביצה חיה יש בה משום בישולי גויים. כי זה ראוי רק מדוחק. זה לא כמו מים, כיון שרובא דרובא של בני אדם לא אוכלים ביצים חיות. - החזונים בבוקר לוקחים ביצה חיה וזה עוזר להם, ככה אומרים אני לא יודע, ב"ה אני לא חוזר... אבל יש מיעוטא דמיעוטא שגומעים ביצה חיה. אבל לגבי בישולי גויים רואים שאסור. בכל זאת ביצה חיה אינה מוקצה. אפילו שאוכלים אותו רק מדוחק. כי כמו שאמרנו לעיל לגבי בשר חי, שאפילו אם רק אחד משלש מאות איש אוכל בשר חי זה מספיק כדי שלא יחשב למוקצה.

למעשה בגמרא כתוב במפורש שביצה חיה אינה מוקצה. הנה כתוב במשנה (ריש מסכת ביצה) שביצה שנולדה ביום טוב אסורה, זה נקרא נולד גמור. וגם ביצה שנולדה בשבת אסורה באכילה וגם בטלטול, ומשמע שאם נולדה קודם השבת היא מותרת בטלטול. ויש עוד דוגמא, הנה שנינו במשנה (סנהדרין) "אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל" - 'ביצה מגולגלת' זה קצת, שאנחנו קוראים ביצה רכה. שמבשלים אותה מעט, והחללון מתקשה קצת, אבל עדיין היא רכה. - אני זוכר שפעם כולם היו אוכלים כך, היו לוקחים את הביצה, פותחים אותה קצת, טובלים את הלחם אוכלים, זה היה דבר טעים. והמשנה אומרת שאסור לתת את הביצה סמוך לדפנות של סיר רותח וכך הביצה מתבשלת קצת ונעשית ראויה לאכילה, זה נקרא ביצה מגולגלת. זה בדברי חז"ל מופיע בהרבה מקומות. והגמרא דנה: 'גלגל מאי חייב חטאת'. שאם גלגל אותה חייב חטאת. ולכאורה מפני מה הגמרא לא אומרת שהרי בין כה וכה היא אסורה בטלטול, אלא מוכח שהביצה מותרת בטלטול, וכל מה שאסור זה לבשלה או להתחיל את הבישול. ויש עוד כמה דוגמאות לכך שהביצה היא לא מוקצה. ואכמ"ל.

יב. הכנת מיוזן בשבת

כמו כן בספר 'ליות חן' של אאמו"ר מרן זצוק"ל דן אם מותר לעשות מיוזן בשבת. איך עושים מיוזן, אני לא ידעתי, אבל ככה הוא כותב. שלוקחים ביצים חיות, טורפים אותם, מוסיפים להם שמן ולימון ומערבבים מהר. כלומר מיוזן לעשה הוא עשוי מבצעים חיות שאינם מבושלות כלל. אם כן הביצה הזאת יש לה שימוש בשבת. אמנם אם מותר לעשות בשבת יש בזה מחלוקת, אך אאמו"ר מרן זצוק"ל מתיר, אם כן יש לה שימוש לאכילה אפילו שלא מדוחק, ואמנם לגבי בישולי גויים אסור, אך לענין מוקצה מותר בטלטול.

אאמו"ר מרן זצוק"ל פעם סיפר לי, שכל החיים שלו עד התקופה שאני נולדתי הוא היה עני ואביון ממש, בקושי היה לחם לאכול בבית, חוץ משלוש שנים: משנת תש"ז עד תש"י שבהם היה גר במצרים. הוא היה הרב שם, והיתה להם משרתת ערביה בבית שעזרה להם הרבה מאד. זה היה שנים שמבחינת פרנסה לכל הפחות לא היה לו שם בעיות, אבל היו בעיות אחרות הרבה יותר גרועות מפרנסה. היו לו מלחמות קשות מאד עם אנשים אנטי דתיים, ומלחמות קשות עם המצריים שחשדו בו כל הזמן שהוא מרגל ציוני. צרות נוראות. אבל מבחינה כלכלית היה לו טוב.

והנה, פעם אחת המשרתת הזאת, שהם היו מכבדים אותה והיא מכבדת אותם, היא רצתה לעזור לאמא ע"ה, ואמא קמה בבוקר וראתה שהיא הכינה להם חביתות. ביום בחול. ואמא ע"ה שאלה את אאמו"ר מרן זצוק"ל מה עושים.

אאמו"ר אמר לאמא שאמנם זה לא נעים אבל אין ברירה, תקראי לי ותגיד לה שאנחנו יהודים וזה אסור לנו, ותיקחי את החביתות לידה ותזריקי את זה לזבל. כדי שתדע לפעם הבאה לא לעשות כך, זו הדרך לחנך אותה. שפעם הבאה היא תבין שהיא לא עושה לך טובה אלא רעה. ואחר כך תראי לה שלוקחים ומרתיחים מים ומגעילים את המחבת שהיא טיגנה את הביצים. ביצים יש בהם משום בישולי גויים.

יג. דם הנמצא בביצה

יש לדון כאשר פתח ביצים כדי לאוכלם חיים או לעשות מיוזן וכיו"ב, והנה

כמו כן אופניים או קורקינט לא חשמלי] - כזה שאנשים גדולים משתמשים בו, לא צעצוע קטן שילדים משחקים בו, שהם כלים שמלאכתם לאיסור, והסיבה לאיסור היא משום עובדין דחול. אבל דבר שהוא לא אסור, אלא רק חומרא, יש הרבה פוסקים שמקילים, ודאי שמי שמקיל יש לו על מה שיסמוך.

מה גם, שהביצה הזאת הוא מחמיר שלא לאכול אבל משהו אחר אולי מיקל ויאלץ אותה. והרי אמרנו לעיל לגבי מצה שמורה בערב פסח, שכיון שהיא ראויה לזה - לילדים - למרות שאינה ראויה לכולם, לכן אינה מוקצה.

ז. גוי שעשה מלאכה עבור ישראל

איתא בגמרא (עירובין ת.) וכך נפסק בשלחן ערוך (סימן טז סעיף ח), אם למשל גוי הביא פירות מחוץ לתחום, קטף אותם ביום ששי, וביום שבת הביא אותם מחוץ לתחום, הוא בא מרחוק ועבר תחום שבת, והוא אומר שהביא אותם במיוחד בשבילך, שאסור לאכול את זה בשבת. כי גוי שעשה אפילו איסור דרבנן בשביל ישראל אסור. אבל אומרת הגמרא, שרק למי שהביאו בשבילו זה אסור, אבל לאחרים מותר. דהיינו שיכול לתת את הפירות הללו במתנה לאחר, והוא יהיה רשאי אף לאוכלם בשבת. ממילא גם למי שהביאו את הפירות הללו עבורו מותר לו לטלטלם, ואין עליהם דין מוקצה כיון שהם ראויים למשהו אחר, וכדלעיל.

יח. טלטול אוכל ביום הכיפורים

כמו כן מי שיש לי ילדים קטנים בבית ביום הכיפורים, ורוצה לטלטל אוכל כדי לתת להם, אין באוכל איסור מוקצה, למרות שהוא אסור באכילתו, אבל כיון שלהם מותר - מותר לטלטל. וכן הלאה. בכל כיו"ב.

יט. טלטול תרומות ומעשרות בשבת

יש דוגמא מעניינת שלא קיימת בימינו. הנה בשבת אסור להפריש תרומות ומעשרות, והוא הפריש תרומה ביום ששי והיא מיועדת לכהנים. האם מותר לטלטל ביום שבת את התרומה הזאת? והנה בזמננו כשהיו נותנים את זה לכהנים, שאז אף שאינה ראויה בשבילי, כיון שהיא ראויה לכהנים מותר. מרן הבית יוסף (סימן טז) מביא בשם כמה ראשונים, שאפילו אם אין בעיר אין אף כהן, עיר שכולם ישראלים ולוויים, שאסור להם לאכול תרומה, עדיין התרומה מותרת בטלטול, כיון שבחפצא עצם הדבר שהוא ראוי לכהנים זה מותר בטלטול. לעומת זאת בימינו אדם שהפריש תרומה, היא מוקצה מחמת גופו. מפני שאנחנו טמאי מתים לכן התרומה טמאה, וצריכים לזרוק אותה. וכיון שאינה ראויה לכלום אז זה מוקצה מחמת גופו.

כ. טלטול חלה שהופרשה

כמו כן הוא הדין באשה שהפרישה חלה ביום ששי, והחלה הזאת נשארה ורוצה לטלטל אותה בשבת, הדין הוא שאסור לטלטל את החלה שהופרשה. מפני שהיא חלה טמאה ודינה הוא שיש לשורפה או לזרוקה לאשפה, ממילא אין לה שום שימוש. שהרי אסור אף לתת אותה לבעלי חיים למשל. ממילא זה מוקצה מחמת גופו.

כא. טלטול פירות שלא הופרש מהם תרומות ומעשרות

כן הדבר הוא פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. דרך אגב, צריך להדגיש דבר חשוב. פה בעיה"ק ירושלים מוקפים בהרבה חנויות שיש להם הכשר טוב מאד לגבי הפרשת תרומות ומעשרות. יש בד"צ'ים שבכל יום בא המשגיח והוא מפריש תרומות ומעשרות. אבל במקום שלא מפרישים תרומות ומעשרות, שזו ספק, אמנם יש השגחת הרבנות, אך יש מקומות שהשגחת הרבנות כמאן דליתא.

אאמ"ר מרן זצוק"ל סיפר לי שבשנת תשכ"ח הוא היה רב ראשי לתל אביב. ויש שם שוק הסטיונאי של 'תנובה', שבכל בוקר לפנות בוקר יוצאות משם מלא משאיות לכל הארץ של פירות וירקות. ככה זה היה מקובל בזמנו.

המשגיח שהיה תפקידו להשגיח לא היה מצליח. ברבנות בתל אביב היה רק משגיח אחד שהיה אחראי על הכל, הוא לא היה מצליח לעשות שום דבר. כמעט הכל בתל אביב היה טבל גמור, לא היו מפרישים תרומות ומעשרות.

ואז הוא לקח יהודי חשוב תלמיד חכם ותקין מאד, שקרא לו הרב משה קארפ. הוא היה איש חזק מאד, ואאמ"ר מרן זצוק"ל דרש למנות אותו כמנהל מיוחד לענייני תרומות ומעשרות ותחתיו מינו אנשים. והוא היה הולך לשוק הסטיונאי והיה בודק כל מין ומין. ואז שאלו את אאמ"ר מרן זצוק"ל שהיתה להם כמות גדולה של תרומה, הרי אם נחשב שאם יש אלף משאיות הרי שעשר משאיות צריך לזרוק בשביל תרומת מעשר. ועוד קצת לתרומה גדולה זה המון. לכן היו מקילים לשלוח את התרומות הללו לגן החיות. יש הרבה חיות כמו פילים קרנפים וכן כל החיות הכשרות, שהם צימחוניים.

וזה דבר מאד לא פשוט, הפרשת תרומות ומעשרות, זה לא בא מאליו שלוקח וזורק. אני זוכר שכשרם קארפ נכנס לתפקידו, הוא בא וסיפר לאאמ"ר מרן זצוק"ל שבכל יום הוא היה גומר את העבודה והיה רואה בתוך המכונות שלו הרבה ארגזים של פירות וירקות. שוחד. הם התכוונו לתת לו שוחד. אבל הוא מעולם לא הסכים, אפילו פרי אחד קטן. הוא היה אומר זה שוחד גמור. וככה הוא היה מקפיד איתם מאד הרבה שנים. זה היה בתל אביב. אני לא יודע איך זה מתנהל היום, אבל ברור לי מאד שאם אין השגחה אמיתית אז צריך להפריש תרומות ומעשרות.

אאמ"ר מרן זצוק"ל בעצמו, אפילו כשהתגורר בירושלים אני זוכר שהיה מקפיד בכל מיני פירות שהם יקרים, למרות שיש השגחה, הוא היה אומר שהנהיגו שלו בתל אביב הוא יודע שאם זה יקר הם מנסים להבריח את

יש בה דם, האם היא מוקצה. והנה אמנם הרבה אנשים כאשר נתקלים בביצה שיש בה דם הם נגעלים וזורקים אותה. אבל מעיר הדים ביצה שיש בה דם רשאי להשתמש בה. אם הנידון הוא בכל זאת האם ביצה שיש בה דם היא מוקצה או לא. והנה, עיקר הבעיה בדם הנמצא בביצה שזה תחילת האפרוח. טיפת הדם הזו מעידה שהאפרוח מתחיל להתרסק, לכן זה גם תלוי אם הדם נמצא בחלמון או בחלבון. אבל כל זה בביצים שגדלו במקום שיש בו זכר ויש נקבה. הגמרא אומרת שאם הזכר נמצא במרחק גדול מאד מאפילו שהוא רק צועק 'קוקוריקו'... והנקבה שומעת אותו, זה מספיק לה להביא כבר ביצים.

אבל היום יש מצב שמגדלים תרנגולות בלבד, ואין בהם אפילו זכר אחד. מקפידים רק נקבות. לצערינו יש הרבה מקומות שעושים את זה מתוך צער בעלי חיים, שכאשר האפרוח יוצא מהביצה הם בודקים אותו ואם הוא זכר הם מיד משמידים אותו, וזורקים אותו למטחנה והוא נטחן שם, נורא, "אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחייה"...

ואם כן כיצד יש ביצים - ספגא דארעא. דהיינו שהם מתחממות מהאדמה, זה תלוי בטמפרטורה וכו', וכשיש להם אור הם לא מצליחות להירדם לכן משאירים את הלול את המזון עם אור, ולפעמים הם מוציאות שתים ושלש ביצים ביממה אחת.

והנה אם התרנגולת תדגור על הביצים הללו שבוע שבועיים, יהיה מזה רק סירחון של ביצה מקולקלת. לא יצא מהם אפרוח. אפרוח יכול לצאת רק מביצים שבאו על ידי שהיה שם זכר. זה הפלא ופלא דברים שהקב"ה הטביע בעולמו.

יד. ה'רעיון' של התפילין

היה פעם רב אחד שסיפר לי שנתן הרצאה לבעלי תשובה, והסביר להם על מצות תפילין, למה מניחים תפילין וכו'. ואמר להם את הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ושוה כמו כתר על הראש של היהודי וכו'. ואז הרב הסביר להם שהתפילין צריכים להיות מעור בהמה טהורה ולתפור את זה בגידין, הלכה למשה מסיני, דברים שאנחנו לא מבינים את הטעם. ולאחר מכן בא למסור הרצאה נוספת. והנה היה שם אחד חילוני קיבוצניק אחד, שבא עם אוזניות והתחיל לרקוד באמצע השיעור של הרב פנה אליו הרב ושאל, סליחה למה אתה מפריע לי? אמר לו אותו אחד אתה תלמד את האנשים שטויות! אתה אומר כיצד התפילין צריכות להיות - ומה זה שנהגו? שיקחו תפילין ויעשו את הבתים אפילו מעץ איטלקי משובח! למה אתה אומר שזה פסול, הרי אמרת שהרעיון של התפילין, שיש בכך כתר על הראש, והנה גם אם בתיים עשויות עץ - יש כתר על הראש!

ענה לו הרב, הנה אתה אדם מאד מתקדם, הרעיון בעיניך זה הדבר הכי חשוב. אם כן קח תרנגולת ותשכנע אותה לדגור על הביצים רק שלשה ימים, ולאחר כך תהיה ביצה. למה צריך להיות כל כך הרבה ימים - שלשה שבועות - עד שתהיה ביצה? הרי הרעיון הוא שתהיה ביצה! אם כן אתה רואה שזה לא הולך אחר הרעיון.

למעשה הקיבוצניק הזה המשיך להתווכח. ואז הרב אומר לו אני רואה שיש לך את האוזניות, אתה יכול להביא לי אותם? והוא אכן הביא אותם לרב. הרב לקח מברג וקרע חוט אחד. אמר לו אותו אדם, מה עשית? קלקלת לי את האוזניות! אבל הרב בשלו: תסתכל כמה חוטים יש פה, אולי מאה חוטים, מה זה משנה חוט אחד קטן - הרעיון הוא אותו רעיון... אותו דבר מצות תפילין, תפילין שלא נעשו מעור בהמה טהורה נשארים עם משהו חיצוני, אבל אין מצוה מפני שכך טבע הקב"ה בעולמו, אתה לא יכול לבוא ולעשות לשנות דברים נגד הטבע!

טו. הזהירות בהוראת הוראה לרבים

אומרים שפעם אחת באה אשה אחת אל החזן איש, [- קראתי את זה בספר עליו] והביאה לו ביצה שהיתה שם טיפת דם על החלבון לא על החלמון. החזן איש לקח את הביצה והסתכל והתבונן, והלך לחלון והתבונן, ואז לבסוף הורה לה שמותר לאכול את הביצה הזאת.

הנוכחים בחדר התפלאו, הם אמרו לחזן איש, הרי החלמון היה בסדר למה אתה התבוננת כל כך הרבה זמן על הביצה, הרי כבר מהרגע הראשון זה היה ברור שהיא מותרת באכילה. והנה בזמן החזן איש כל הביצים בעיקרם היו ביצים של תרנגולת החיה זכר, לפיכך ענה להם החזן איש, אותה אשה אם היא תראה שהתרת לה בקלות, בפעם הבאה היא כבר תתיר לעצמה בקלות כל כך...

זהו לקח גם לתלמידי חכמים מורי הוראות בענייני מראות. לפעמים השאלות במראות הם שאלות פשוטות וקלות. עם זאת כדאי מאד שהרב יסתכל ויתבונן עוד מעט זמן כדי להעמיד מולו יבין שזה בעייתי, כדי שכאשר ובאמת זה יהיה בעייתי לא יבוא להתיר בקלות לעצמם בלי לשמוע מורה הוראה. שהיינו כמה זה חומור.

טז. המחמיר שלא לאכול ביצה שנמצא בה דם

אשר על כן אם מחמיר על עצמו ואינו אוכל את הביצה הזו שיש בה דם, אמנם רשאי להוציא את הדם ולאכול, ואפילו בשבת, זה כמו קליפה ומותר, אף על פי כן אין הביצה הזו מוקצה בשבת. מפני שממה שאינו אוכל את הביצה הוא משום חומרא, וכל דבר שאין אוכלים אותו בשבת משום חומרא זו מחלוקת הפוסקים אם יש בזה מוקצה. ולהלכה זה לא מוקצה בשבת. כיון שמעיקר הדין מותר באכילה או בשימוש לכן אינו מוקצה. לעומת זאת בדבר שהוא אסור, אף אם הוא איסור קל כמו עובדין דחול שהוא איסור דרבנן קל, כך כותב הר"ן, הרי שהוא אסור בטלטול.

זה, הם חסים על האחוז הזה. והוא היה מפריש בבית בלי ברכה.

אז גם היום אם אדם קנה במקום שאין שם השגחה או שיש השגחה של "רבנות" במרכאות, בשבת הפירות הללו הן מוקצה, כיון שאסור להפריש כי זה כמו טבל, זה לא נקרא דמאי. הגמרא אומרת שדמאי מותר בטלטול. מפני שיכול להפקיר נכסיו ולהיות עני, ולעני מותר לאכול דמאי. אבל זה לא דמאי, ולכן אסור בטלטול בשבת. כמו כן התרומה שהפריש, כיון שזו תרומה טמאה אסורה בטלטול.

כב. טלטול חלות ששכחו להפריש מהם חלה בערב שבת

וכן אשה שאפתה חלות לשבת ושכחה להפריש חלה ונזכרה בשבת, החלות האלו הם מוקצה, כמו שהחלה עצמה שהפרישו אותה היא מוקצה. גם החלות האלו כיון שהם אסורות באכילה. וזה בארץ ישראל, בחו"ל הם אינם מוקצה. כי בחו"ל מותר לאכול את החלות ולהשאיר חתיכה למוצאי שבת, ואז מפרישים את החלה מהחתיכה שנשארה. נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר.

היה לי פעם שכן אחד אמריקאי שבא אלי לבילי שבת, ואומר לי שאשתו אפתה חלות ושכחה להפריש חלה. ובחול"ל הם יודעים שניתן להשאיר חתיכה, אך מה הדין בארץ ישראל, אמרתי לו, ברגע זה אתה מוזמן לאכול אצלי, אין לך חלות אתה צריך לבוא לאכול אצלי. כי לא רק שאסור להפריש בשבת אלא עצם האיסור להפריש הופך את החלות למוקצה.

כג. שתיית משקה קוקה קולה בחו"ל

אדם שקנה או קיבל במתנה דבר מאכל שכשרותו אינה טובה, אמרתי לכם בעבר שיש רבנויות שאני דן אותם כשוגג, אולי שוגג קרוב למזיד, אולי מזיד ממש, הם לא יודעים להשגיח על הכשרות. כל יהודי שומר מצוות שישאל אותי אם מותר לאכול את זה, אומר לו שלא יאכל מספק. הרי כיום בכל מוצר יש כל מיני טכנולוגיות כל מיני דברים שאנשים אומרים מה כבר יש בזה. דוגמא לדבר שאנשים נכשלים בזה, משקה הקוקה קולה, שבארץ ישראל יש את השגחת הרב לנדא. וקוקה קולה הוא עשוי מכל מיני דברים יחד. כל דבר מיוצא במקום אחר, חלק מהחומרים מיוצאים מחו"ל. כשהרב לנדא, האבא של הרב לנדא של היום נתן את ההכשר, הם גילו לו את כל הסודות של קוקה קולה, הוא היה אחד מהאנשים היחידים בעולם שידע כיצד עושים קוקה קולה. הוא נסע לכמה מקומות בעולם ובדק, וקבע שזה כשר ואף כשר לפסח.

ואני ראיתי מכתב שכתב לרב אחד, והרב הזה בבית הכנסת שלו הגדיל את המכתב ותלה אותו על הקיר. הוא כתב לו, אני נתתי הכשר בארץ ישראל לקוקה קולה, אך במקומות מסויימים בעולם מי שמתיר את המשקה הזה גם לשאר ימות השנה, לא יודע מה הוא עושה! מכיון שהוא מצא שיש מקומות שיש שם מין חומר כרמל שעשוי ממיץ ענבים, וזה חומר שנותן הרבה צבע וטעם. או למשל בארצות הברית יש חומר שעשוי מעמילן חיטה, והוא מיוצר בשתי מפעלים בעולם, אחד בקנדה ואחד בארצות הברית, והנה המפעל בקנדה זה לא עשוי מעמילן חיטה, וזה כשר לפסח, ולפסח הם עושים בפסח, הם עושים פקק בצבע אחר, כל מה שבא מקנדה עם צבע אחר זה בסדר וזה כשר לפסח. אם כן בקוקה קולה יכול להיות חמץ, ויכול להיות יין נסך וכיו"ב.

כד. גזר גמדי קפוא

היום הטכנולוגיה משתכללת. פעם אמרתי לפני פסח שלמשל גזר גמדי קפוא, לכאורה מה הבעיה יכולה להיות בגזר גמדי? אך אם ניקח גזר בבית ונקפא אותו לחודש הוא לא יהיה ראוי לאכילה, ואם נבשלו ונקפא זה לא יהיה אותו הדבר, אך הגזר הגמדי הוא מחזיק יותר טוב, בגלל שמבשלים אותו בישול קל שיש בזה עמילן מסויים ששומר על הטריות שלו. זה לא דבר כל כך פשוט. והעמילן הזה בהרבה מקרים הוא מיוצר מחיטה. לכן גזר גמדי יכול להיות שהוא חמץ גמור. אמנם לא מברכים עליו 'מוזנות', מפני שהעמילן הוא רק כדי להחזיק אותו שיישאר טרי. אבל במציאות זה ודאי נותן טעם, אז זה חמץ גמור.

כה. אבקת חלב נוכרי

לכן דברים שאין להם הכשר טוב, אם יבוא יהודי וישאל אם מותר לאכול את זה, אני יורה לו שאסור. אך אם ישאל אם מותר לטלטל את זה הדין הוא שמוותר. קל וחומר אם יש איזה וופל חלבי שכתוב עליו 'אבקת חלב נכרי', אני לא אוכל את זה, יש כאלה שמתירים בזה, אבל אנחנו מחמירים. אממור"ר מרן זצוק"ל היה מיקל באבקת חלב נכרי לילדים קטנים. כמה פעמים היה שהראיתי לו שזה אבקת חלב נכרי, הוא היה מחמיר בזה מאד, גם באבקת חלב. שלכאורה זה דבר חדש, פנים חדשות, הוא היה מחמיר, אבל היה אומר לתת לילדים קטנים. לא נורא. כיון שזה ראוי לקטנים, וקל וחומר אם זה ראוי לגויים או לבהמות - לא יודע אם הכלב אוכל וופל... אבל יש בעלי חיים שיאכלו את זה, ממילא אינו מוקצה בשבת.

כו. טלטול מאכלים האסורים בהנאה

אם קיבלתי בקבוק יין במתנה מגוי, שהיין הזה אסור בטלטול כיון שמרן פסק שסתם יינם אסור בהנאה, ממילא אין לו שום שימוש, זה כמו אבן, שהרי אסור לתתו לגוי. וכן אם יש פירות ערלה או כלאי הכרם, או משהו בישל בשר וחלב, אסור לטלטל את זה בשבת, כי אינו יכול אף לתתם לגוי או לבעלי חיים. זה אסור בהנאה. והכלל הוא שאיסורי מאכלות מותרים בטלטול, אך איסורי הנאה אסורים בטלטול.

כז. טלטול מאכלים שאינם מבושלים ואינם ראויים לאכילה

לגבי מקרונים, ספגטי, קוסקוס יבש וכיו"ב שאינם מבושלים, וממילא אינם ראויים לאכילה כמות שהם, וגם אסור להכשירם לאכילה בשבת, הרי אסור לשפוך עליהם מים רותחים, כל הדברים הללו הם מוקצה. למרות שזה ראוי לבעלי חיים, אך דינם דומה לדגים. שאמרנו שלמרות שראויים לבעלי חיים, אך הוא לא משוגע לתת להם דגים לאכול, הוא ימתין למוצאי שבת ויאכלם בעצמו. לכן אסורים בטלטול. מאידך באורז יבש שהוא מוקצה, אף אחד לא אוכל אורז יבש, אבל אם רוצה לתת אורז יבש לתרנגולים בשבת, הם אוהבים את זה מאד, להם זה בסדר. ממילא מותר לטלטל אותם. כך כותב רבי עקיבא איגר, שמועיל אפילו בשבת עצמה שמחליט לתתם לבעלי חיים וזה ראוי לבעלי חיים יכול אפילו בשבת עצמה. זה לא דומה לאבן שאני צריך לייחד לשימוש לפני השבת כדי להפקיע ממנה מוקצה. פה גם בשבת עצמה אני יכול.

כח. טלטול קפה ותה שאינם מוכנים בשבת

יש לדון לעניין קפה טורקי וקפה נמס ותה. אם זה מוקצה בשבת או לא. מחד גיסא אינו מוקצה כי יש אפשרות להשתמש בהם. כגון אם יקח קפה נמס ויכניסו לפי, - אוי ואבוי מה שיקרה לו בפה, לא מציע לכם לעשות את זה בפה, או להשתמש בו על ידי תערובת של מים, כמו בשר חי שאמרנו שזה לא מוקצה, ובדרך כלל בשר חי היו אוכלים אותו גם בזמנם, כשמוסיפים לו תבלינים וכו' אם כן גם בקפה זה שיכול להוסיף לו מים זה מתיר אותו בטלטול. במיוחד שכיום הרבה אנשים אפילו לא שמים מים חמים על הקפה נמס, כל שכן שבקפה נמס שמותר אפילו לערות עליו מים רותחים מכלי ראשון, כי זה מבושל ונגמרה מלאכתו, ויש אנשים ששותים את זה גם קר. ממילא אין בזה משום מכה בפטיש, ולא כל סיבה לאסור.

כט. מכה בפטיש באוכלין

ככלל אין דין מכה בפטיש באוכלים. אבל גם לסוברים שיש מכה בפטיש, בקפה ותה אין אומרים זאת כיון שזה ראוי כמות שהוא על ידי מים קרים. וכך הוא להלכה שאין מכה בפטיש באוכלין. כך פוסק המשנה ברורה (וביטאור הלכה סימן ס"ח סעיף ז') ואממור"ר מרן זצוק"ל. יש לו שתי תשובות בענין הזה בשו"ת יחווה דעת (ח"ג סימן כב, ח"ז סימן סו), ממילא קפה ושקיות תה בוודאי אינם מוקצה בשבת.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: